



Memorando nº 144/2021/PRUV/SPR

Ao Gerente de Controle de Obrigações de Direitos dos Consumidores (CODI)

Assunto: **Atendimento ao Memorando nº 120/CODI/SCO** (SEI nº 7773293)

1. Reportamo-nos ao documento supramencionado que informa o seguinte:

Todavia, verificou-se, no curso da análise do referido material, que não foram indicadas pela PRUV: (i) se medidas de controle adicionais se fazem necessárias e; em caso positivo, (ii) quais as condutas e os dispositivos descumpridos, bem como os elementos e fontes, nos Relatórios de Fiscalização, que fundamentariam a instauração de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado), com vistas ao atendimento do art. 25 do RGA.

Desse modo, solicita-se a essa PRUV que indique esses elementos nos procedimentos de fiscalização regulatória, destacando quais as condutas e os dispositivos descumpridos, bem como a fonte da informação nos Relatórios de Fiscalização, de modo a permitir a instauração dos respectivos Pados.

2. Inicialmente, cabe destacar que o processo em tela, 53500.023505/2019-96, foi instaurado com o objetivo de acompanhar o desempenho da SKY ao longo de três Rankings de Acessibilidade - 2019, 2020 e 2021. No decorrer deste período, a PRUV identificou indicadores com melhoras significativas, demonstrando o esforço da operadora em evoluir no tratamento às Pessoas com Deficiência, embora não tenham alcançado 100% de adimplemento. Outros itens, no entanto, apresentaram pioras. Tal conclusão decorreu de uma análise pormenorizada de todos os Relatórios de Fiscalização produzidos especialmente para o Ranking de Acessibilidade, conforme relatado no Informe nº 75/2021/PRUV/SPR, de 7/7/2021 (SEI nº 6777551). Portanto, ressalta-se que a análise de todos os elementos constantes dos Relatórios de Fiscalização ao longo dos três anos já foram analisados pela PRUV/SPR.

3. Ademais, seguindo a diretriz da regulação responsiva, a PRUV/SPR instaurou o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no *Ranking* de Acessibilidade ao longo desses 3 (três) anos, notificando a prestadora para apresentar Plano de Ação para melhoria dos indicadores com evidências de descumprimento, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento.

4. Em relação ao item (i) do Memorando nº 120/CODI/SCO, entende-se que a PRUV/SPR não é competente para definir medidas de controle a serem tomadas. Contudo, podemos indicar as condutas e dispositivos com possibilidade de descumprimento ao longo do acompanhamento do Ranking de Acessibilidade (aqueles que não atingiram 100% de adimplemento), sujeitas a medidas de controle, bem como seus elementos e fontes, a seguir.

5. Itens que não apresentaram melhora:

- a) Disponibilidade do Webchat SAC (Art. 8º, IV, RGA)
- b) Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)
- c) Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)
- d) Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)

5.1.
fontes:

Todos os itens acima se referem ao indicador ERA e têm os seguintes elementos e

2019: Informe nº 26/2019/PRUV/SPR, SEI nº 3920933 (os itens 3.113 e seguintes analisam o Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 - SEI nº 3768358). A planilha SEI nº 3956405 contém os cálculos realizados.

2020: Informe nº 23/2020/PRUV/SPR, SEI nº 5250737 (os itens 3.125 e seguintes analisam Relatório de Fiscalização nº 80/2019/GR07FI1/GR07/SFI - SEI nº 4878011). A planilha SEI nº 5388521 contém os cálculos realizados.

2021: Informe nº 22/PRUV/SPR, SEI nº 6573480 (os itens 3.32 e seguintes analisam o Relatório de Fiscalização nº 79/2020/GR07FI1/GR07/SFI - SEI nº 6153057). A planilha SEI nº 6684002 contém os cálculos realizados.

6. Itens que apresentaram melhora:

a) Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) - indicador API:

2019: Informe nº 26/2019/PRUV/SPR, SEI nº 3920933 (os itens 3.21 e seguintes analisam o Relatório de Descrição da Ação de Fiscalização (SEI nº 3767758). A planilha SEI nº 3955988 contém os cálculos realizados.

2020: Informe nº 36/2020/PRUV/SPR, SEI nº 5348831 (os itens 3.39 e seguintes analisam Relatório de Fiscalização nº 81/2019/GR03FI1/GR03/SFI (SEI nº 4592786). A planilha SEI nº 5379577 contém os cálculos realizados.

2021: Informe nº 32/PRUV/SPR, SEI nº 6627732 (os itens 3.30 e seguintes analisam o Relatório de Fiscalização nº 18/2021/GR03FI1/GR03/SFI (SEI nº 6635234). A planilha SEI nº 6699536 contém os cálculos realizados.

b) Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA) - indicador ERA:

Mesmos elementos e fontes citados no item 5.1 deste Memorando.

7. Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso**, em 05/04/2022, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **7825238** e o código CRC **EAA951EE**.